

1504508-90.2022.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... disse que já foi condenado por tráfico de drogas; sobre os fatos, disse que havia descarregado dois caminhões no mercado; foi na Praça da Sé comprar um marmite; ligou para seu irmão, mas ele não atendeu; um dia antes tinha caído nas drogas; comprou drogas, ficou alucinado, admite que subtraiu o celular; puxou o celular e saiu correndo, jogou o celular no chão e os guardas o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504508-90.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504508-90.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2042223/2022 - 08º D.P. BRAS, 23010546 - 08º D.P. BRAS, 2042223 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ISMAEL GONÇALVES DE LIMA NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

ISMAEL GONÇALVES DE LIMA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal e artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ambos cumulados com o artigo 61, II, "j", do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 10h04min, na Praça da Sé, nº 01, Sé, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, em ocasião de calamidade pública, subtraiu, para si, mediante violência, o aparelho de telefonia celular, marca Iphone 12 pro, pertencente à vítima Ingrid Gabrielly Pereira da Silva, tudo conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 09), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), auto de entrega (fl. 16), boletim de ocorrência (fls. 35/37) e demais elementos constantes dos autos.

Consta também dos autos do referido inquérito policial, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que, nas mesmas condições de dia, hora e local, ISMAEL GONÇALVES DE LIMA NETO, qualificado à fl. 04, trazia consigo 14 (quatorze) invólucros de maconha, pesando 26,5 gramas, para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 06/07) e laudo de constatação provisório (fls. 22/24).

Conforme se apurou, no dia e local dos fatos, ISMAEL, ao visualizar a vítima Ingrid caminhando pela praça da Sé com o celular marca Iphone 12 pro nas mãos, entendeu por bem praticar o delito. Na ocasião, ISMAEL, após se aproximar por trás da vítima, segurou o aludido aparelho celular. Contudo, como a ofendida resistiu tentando segurar o objeto, o denunciado ISMAEL, com uso de violência, puxou-lhe o celular para si, empurrando a vítima de tal modo a conseguir arrebatá-lo. Em seguida, ele evadiu-se. Passado algum tempo, policiais, ao serem informados por populares acerca do roubo - e munidos com as suas características pessoais do denunciado ISMAEL - passaram a realizar diligências pelos arredores do local dos fatos, momento no qual, ao conseguirem encontrá-lo, abordaram-no. Indagado sobre o roubo, ISMAEL admitiu a subtração do celular da vítima, mas, disse, de outro lado, que, temendo ser incriminado, acabou dispensando o objeto pelas proximidades. De certo que o celular foi, posteriormente, encontrado na posse da testemunha Ronilson, que o encontrou abandonado próximo ao "Poupa Tempo". Ainda quando da abordagem ao denunciado ISMAEL, os policiais, ao realizarem buscas pessoais, localizaram em seu poder 14 (quatorze) invólucros de maconha, conforme se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 06/07) e laudo de constatação provisório (fls. 22/24). Ao ser questionado sobre os entorpecentes, o denunciado ISMAEL afirmou que se destinavam ao seu consumo próprio. Em outro instante, a vítima Ingrid, ao ser localizada, reconheceu o denunciado ISMAEL como sendo o autor do roubo de seu aparelho celular (fls. 10 e 11/12).

A denúncia foi recebida em 23 de fevereiro de 2022 (fls. 78/79).

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, testemunhas e interrogado o réu.

É o relatório. Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A vítima Ingrid disse que estava indo para o serviço, atravessando a rua, o indivíduo puxou o celular, ela puxou de volta, mas ele foi mais forte, conseguiu subtrair, a polícia conseguiu abordar os dois indivíduos, pegou o celular; foi para a delegacia; viu o réu correndo, mas não chegou a ver a polícia pegando ele; reconheceu o acusado no momento; ele não falou nada, apenas puxou o celular; quando ele subtraiu o celular estava sozinho, mas depois ele jogou o celular para outra pessoa.

A testemunha Vanderlei, guarda municipal, disse que estavam de serviço na Praça da Sé quando ouviu gritos vindo da praça, quando visualizou um indivíduo fugindo, que jogou um celular ao solo; em seguida, veio a vítima e disse que ele havia subtraído o celular; procuraram o aparelho, os outros guardas socorreram a vítima que estava nervosa; conseguiram localizar o celular com outra pessoa; pediram para ela desbloquear o aparelho; o réu admitiu ter subtraído o aparelho; também foram apreendidas porções de maconha; as drogas estavam no bolso dele em uma sacola.

A testemunha Laercio, guarda municipal, disse que ISMAEL subtraiu um aparelho celular de Ingrid; saiu correndo, as pessoas gritaram, ele passou próximos aos guardas e conseguiram deter o réu; na abordagem ele disse que soltou o celular; procuraram o aparelho e encontrado com uma outra pessoa; o réu admitiu a prática delitiva; foram encontrados 14 porções de maconha; as drogas estavam em uma sacola branca no corpo do acusado.

Em juízo, o acusado disse que já foi condenado por tráfico de drogas; sobre os fatos, disse que havia descarregado dois caminhões no mercado; foi na Praça da Sé comprar um marmiteix; ligou para seu irmão, mas ele não atendeu; um dia antes tinha caído nas drogas; comprou drogas, ficou alucinado, admite que subtraiu o celular; puxou o celular e saiu correndo, jogou o celular no chão e os guardas o detiveram. Como se vê, as provas são robustas para a condenação.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, tanto a vítima como as testemunhas confirmaram suas versões apresentadas na fase extrajudicial. Ainda, o réu confessou, em juízo, a prática dos delitos. Quanto à agravante do “estado pandêmico” não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19, principalmente, a contar a data do delito, já em período de retomada das atividades. Nada há nos autos que infirme a pretensão punitiva estatal. Não há excludentes de ilicitude ou culpabilidade. A condenação é medida de rigor. Passo à dosimetria da pena.

ROUBO

1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que os maus antecedentes do réu (fls. 41/44). Aumento a pena em 1/6, fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. 2º Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, entendo que a agravante da reincidência (fls. 46/48) se sobrepõe à atenuante da confissão. Assim, elevo a pena em apenas 1/8, fixando a pena intermediária em 05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

3º Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva. O regime inicial deve ser o fechado, tendo as circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis. Também pelo fato que somente o regime prisional fechado é apto a atender o binômio prevenção-repressão.

Em razão da pena aplicada e do emprego de grave ameaça à pessoa, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

Crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Passo, pois à dosimetria da pena. Considerando as penas previstas para o delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006, entende-se adequada a fixação de medida de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo de 05 meses.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva em face ISMAEL GONÇALVES DE LIMA NETO, o faço para CONDENAR o acusado incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal à pena de 5 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no mínimo legal; e, no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 à pena de de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 05 meses.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. Isso porque, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente no que diz respeito à garantia da ordem pública, no sentido de impedir que o réu solto continue a delinquir.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA